

1500049-89.2022.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500049-89.2022.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500049-89.2022.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048643/2022 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 23130378 -

DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2048643 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTER SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque, em 1º fevereiro de 2022, horário não precisamente apurado, nas dependências da residência situada na Rua Takuo Shimada, nº 1636, Vila Furlan, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio, VALTER SILVA, qualificado à fl. 6, teria subtraído para si, mediante escalada, 4 (quatro) peças de painéis novos, uma panela de pressão e uma panela polishop antiaderente, avaliados pela vítima em R\$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima Agnaldo Aparecido de Sales. Também porque, em 19 de fevereiro de 2022, por volta das 6h30min, nas dependências

da residência situada na Rua Takuo Shimada, nº 1636, Vila Furlan, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio, VALTER SILVA, qualificado, teria subtraído para si, mediante escalada, um botijão de gás de cozinha, avaliado em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente à vítima Agnaldo Aparecido de Sales. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Confirmado o recebimento da denúncia, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal.

Por sua vez, a Defesa pediu a absolvição do acusado, bem como fez considerações subsidiárias a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência de fls. 07/10, auto de exibição e apreensão de fls. 12, fotografias de fls. 16/20, relatório de fls. 117/118, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu, mas somente em relação ao delito do dia 19 de fevereiro.

Quanto ao primeiro furto, embora haja a confissão extrajudicial do acusado, este negou em juízo os fatos. Não existem outras provas do delito, vez que os bens não foram encontrados com o acusado, não houveram testemunhas presenciais e nem há filmagem do local dos fatos.

Em que pese possível, e até provável, que o acusado seja de fato o autor do crime em questão, fato é que negou em juízo a prática do delito, sendo que não existem outras provas capazes de sustentarem a condenação. Em havendo dúvida, como se sabe, esta é resolvida em favor do acusado.

Desta feita, ante a falta de provas, necessária a absolvição do acusado pelo delito do dia 1º de Fevereiro.

Já o segundo furto ocorreu no dia 19 de fevereiro do mesmo ano. Escalando o muro, o acusado subtraiu um botijão de gás de cozinha, avaliado em R\$ 150,00, da mesma vítima do outro furto. O acusado confirma, desta vez em juízo, que furtou o bem. O relatório de investigação do local dos fatos confirmou que o acesso à edificação foi possível através da escalada do muro, possibilitando o acesso à residência. Ademais, o próprio acusado confirma que adentrou o imóvel pulando o muro. O bem furtado ainda foi encontrado com o acusado.

Estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que o acusado praticou a conduta delitiva lhe imputada na denúncia.

Com efeito, a prova oral colhida segue coesa, apontando o réu com o autor do crime de furto cometido no dia 19 de fevereiro.

A confissão judicial do réu tem grande valor e serve como base a sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório amealhado.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

No caso dos autos, a confissão se encontra amparada nos demais elementos probatórios, principalmente nos demais depoimentos, do relatório de investigação, nas filmagens do local do crime e na prisão em flagrante do réu com o botijão de cozinha, sendo que o réu indicou o local onde o bem estava. O réu ainda foi reconhecido pela vestimenta que utilizava no dia dos fatos.

Presentes, portanto, as elementares do tipo em comento, não devendo prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória.

Por fim, o furto qualificado foi consumado, eis que o bem da vítima foi, efetivamente, retirado de sua esfera de vigilância e disponibilidade e ficaram na posse tranquila e desvigiada do acusado.

No mais, não é caso de aplicação do princípio da insignificância. Embora seja evidente que os bens não possuem alto valor, o acusado possui extensa ficha criminal (fls. 54/57), sendo multireincidente em delitos patrimoniais, incluindo roubo e furto. Resta claro que se trata de criminoso contumaz, que faz da delinquência o seu meio de vida, inviabilizando qualquer absolvição pela insignificância da conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FINALIDADE DO FURTO. AQUISIÇÃO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esse Sodalício tem entendimento firmado no sentido de inadmitir a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é reincidente, bem como quando cuja finalidade do furto é a aquisição de drogas. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1068723 SP 2017/0057593-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reincidência específica e reiteração da conduta delitiva. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 507090 MG 2019/0120611-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019)

O dolo na conduta do réu é latente nas provas colhidas nos autos. Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar o crime aquilatado na denúncia.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 155, §4 Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 2 (dois) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

O réu possui maus antecedentes, a teor dos documentos à fls. 54/57. As demais circunstâncias são normais à espécie.

Presente uma circunstância negativa, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Presente a circunstância agravante da reincidência, conforme fls. 54/57 vez que o acusado possui condenação criminal dentro do período depurador, diversa daquela utilizada como maus antecedentes.

Presente a atenuante da confissão, vez que o réu confessou espontaneamente o cometimento do delito.

Deste modo, compenso a agravante com a atenuante. Todavia, tendo em vista o réu ser multireincidente específico, a compensação é apenas parcial. Assim, agravo a pena-base em 1/7, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Não é caso de aplicação do furto privilegiado, vez que o acusado é reincidente em crimes patrimoniais.

Inviável também a aplicação da majorante do §1º (repouso noturno) vez que, diante da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, não pode incidir tal majorante no furto qualificado.

Fixo a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada e o fato de o réu ser multireincidente específico, bem como possuir maus antecedentes, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e Suspensão condicional da pena

Em virtude da reincidência do réu, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na letra do artigo 44, II e III do Código Penal.

Também em virtude da reincidência, vedada a suspensão condicional da pena, conforme o artigo 77, I, do Código Penal.

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu VALTER SILVA, portador do R.G. nº RG 48355317, nascido aos 21/03/1992, filho(a) de NEUSA DE LOURDES DA SILVA e CARLOS APARECIDO DA SILVA, como incurso na pena do artigo 155, 4º, inciso II, do Código Penal, à pena 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa. ABSOLVO o acusado dos demais delitos que lhe são imputados, ante a insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

O réu terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo, deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz sentido que o réu tenha esperado o julgamento preso e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade.

Nesse sentido, veja-se decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Responderá o réu pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

Após o trânsito em julgado expeça-se o necessário. Suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Teodoro Sampaio, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA